



FOCUS – Légalisation ordinaire, Apostille ou dispense ?

Pour être reconnus en Belgique, les actes et décisions judiciaires étrangers doivent être légalisés. Dans certains cas, l'Apostille suffit. Des dispenses de légalisation/apostille sont également possibles...
Comment s'y retrouver ?

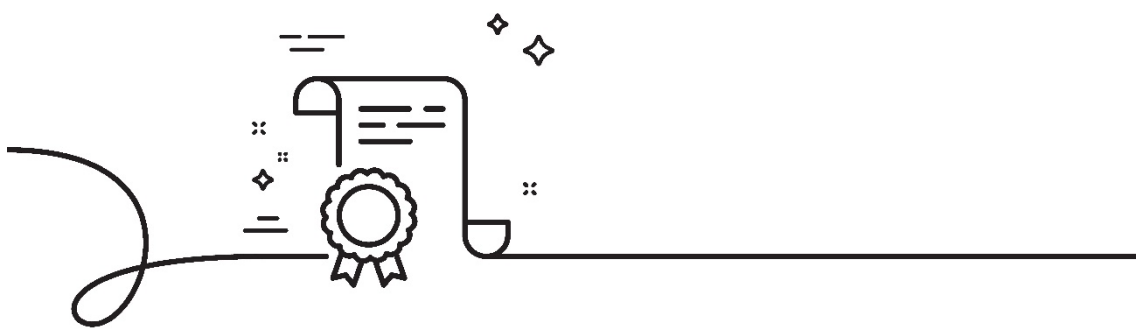


TABLE DES MATIÈRES

1.	Quelle est la base juridique ?	1
2.	Qu'est-ce que la « légalisation ordinaire » ?.....	2
3.	Qu'est-ce que l'Apostille ?	2
4.	Apostille ou légalisation : comment savoir ?	3
5.	Quels sont les documents dispensés de légalisation et d'apostille ?.....	4
5.1.	<i>Documents provenant d'un pays membres de l'Union européenne</i>	4
5.2.	<i>Les documents provenant du Royaume-Uni</i>	5
5.3.	<i>Les extraits plurlingues internationaux « CIEC »</i>	5
6.	Quelques rappels sur l'examen des actes étrangers et décisions étrangères	6

1. Quelle est la base juridique ?

Cette obligation figure à l'article 30 du [Code de droit international privé](#) :

§ 1er. Une décision judiciaire étrangère ou un acte authentique étranger doit être légalisé pour être produit en Belgique en intégralité ou en extrait, en original ou en copie.

La légalisation n'atteste que la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont l'acte est revêtu.

2. Qu'est-ce que la « légalisation ordinaire » ?

C'est la certification de **l'authenticité de la signature du signataire sur un document**. La légalisation ne dit rien sur le contenu du document.

Où ?

→ Les documents étrangers doivent être légalisés **dans leur pays d'origine**.

Comment ?

→ Le document doit :

1. être légalisé par **l'autorité compétente dans le pays** où le document a été délivré (en général, il s'agit du ministère des Affaires étrangères),
2. et ensuite par **l'ambassade ou le consulat belge compétent pour ce pays**, au moyen d'un autocollant pourvu d'un «numéro de contrôle» composé d'au moins 12 chiffres, valable et utilisable directement en Belgique. La légalisation peut également être électronique : il est possible de la vérifier via <https://legalweb.diplomatie.be/search>. La légalisation électronique (et sa vérification) permet de relier le document original à sa légalisation via legalweb. Elle ne dispense pas de la présentation de l'acte original ou de l'acte signé électroniquement du pays d'origine.

Pour quels documents ?

→ Une décision judiciaire étrangère ou un acte authentique étranger.

3. Qu'est-ce que l'Apostille ?

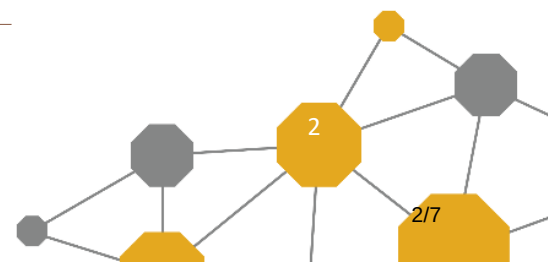
Une Apostille est **une forme simplifiée de la procédure de légalisation**. Elle remplace la procédure traditionnelle et lourde de la légalisation ordinaire par une simple formalité : la délivrance **d'un certificat** qui s'appelle une Apostille.

Où ?

→ L'Apostille doit être délivrée **dans le pays où le document a été émis**.

Comment ?

- L'apostille est toujours apposée **par une autorité centrale** dans l'État où le document a été délivré.
- L'Annexe à la Convention Apostille prévoit le modèle d'Apostille suivant :



APOSTILLE	
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Pays :	
Le présent acte public	
2. a été signé par	
3. agissant en qualité de	
4. est revêtu du sceau/timbre de	
Attesté	
5. à	6. le
7. par	
8. sous No	
9. Sceau/timbre :	10. Signature :

D'autres versions linguistiques (multilingues) existent (elles sont visibles ici : [HCCH | Modèle d'Apostilles multilingues](#)). Les Apostilles devraient correspondre le plus possible à ce modèle.

En particulier, une Apostille doit :

- être identifiée comme telle ;
- mentionner la version courte du titre français de la Convention (« Convention de La Haye du 5 octobre 1961 ») ;
- comprendre un cadre avec les intitulés des 10 rubriques requises.

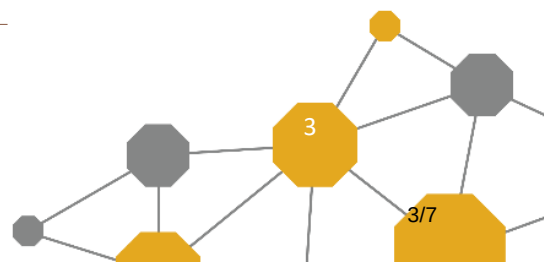
Pour quels documents ?

- La Convention Apostille s'applique exclusivement aux **actes publics**. La Convention Apostille considère comme actes publics (art. 1) :
 - les documents qui émanent d'une autorité ou d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'État, y compris ceux qui émanent du ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice ;
 - les documents administratifs ;
 - les actes notariés ;
 - les déclarations officielles telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé.
- **MAIS** la Convention Apostille **ne s'applique pas aux actes établis par des agents diplomatiques ou consulaires**, ni aux actes administratifs portant sur des opérations commerciales ou douanières.

4. Apostille ou légalisation : comment savoir ?

Seuls les pays qui sont parties contractantes à la [Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers](#) peuvent délivrer l'Apostille.

Quels sont ces pays ?



- On trouvera la liste ici : <https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/status-table/?cid=41>
- Un moteur de recherche du SPF Affaires étrangères précise pour chaque pays les exigences de légalisation (légalisation ordinaire, apostille ou dispense) : [Critères de recherche légalisation | SPF Affaires étrangères - Commerce extérieur et Coopération au Développement](#)
- L'information est également mentionnée **dans le module « [information pays](#) »** sur OrangeConnect. Il suffit de **cliquer sur l'onglet 'légalisation'** dans la colonne de gauche prévue pour chaque pays.

Si le document provient d'un pays qui n'est pas partie à la Convention Apostille, il devra être légalisé selon la procédure ordinaire. Sauf dispense de légalisation...

5. Quels sont les documents dispensés de légalisation et d'apostille ?

5.1. DOCUMENTS PROVENANT D'UN PAYS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

Depuis le 16 février 2019, les documents publics délivrés par les autorités d'un **pays membre de l'Union européenne** qui sont présentés en Belgique sont dispensés de légalisation et d'apostille¹.

Quels sont les Etats concernés ?

- Il s'agit des **27 Etats membres de l'Union européenne** : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchéquie.

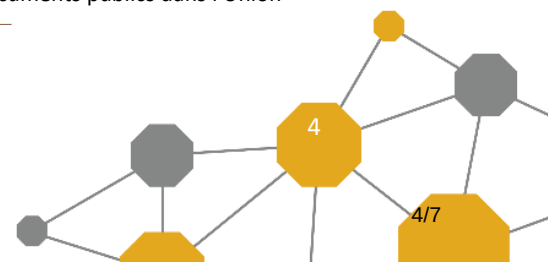
Quels documents ?

- On entend par documents publics les documents délivrés par une autorité publique tels que:
 - les documents émanant d'une juridiction ou d'un fonctionnaire de justice;
 - les documents administratifs;
 - les actes notariés;
 - les déclarations officielles apposées sur les actes sous seing privé;
 - les documents diplomatiques et consulaires.

Le règlement concerne les documents publics relatifs **aux domaines suivants**:

- la naissance
- le fait d'être en vie
- le décès
- le nom

¹ [Règlement \(UE\) 2016/1191](#) du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012.



- le mariage, y compris la capacité à mariage et la situation matrimoniale
- le divorce, la séparation de corps et l'annulation du mariage
- le partenariat enregistré, y compris la capacité à conclure un partenariat enregistré et le statut de partenariat enregistré
- la dissolution d'un partenariat enregistré, la séparation de corps ou l'annulation d'un partenariat enregistré
- la filiation
- l'adoption
- le domicile et/ou la résidence
- la nationalité
- l'absence de casier judiciaire
- le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux élections au Parlement européen.

5.2. LES DOCUMENTS PROVENANT DU ROYAUME-UNI

Les **actes de naissance, de mariage et de décès** britanniques ne requièrent pas de légalisation pour être reconnus par une autorité belge, comme le prévoit **un accord bilatéral** signé entre les deux pays en 1928.

Tout autre document britannique doit être apostillé.

5.3. LES EXTRAITS PLURLINGUES INTERNATIONAUX « CIEC »

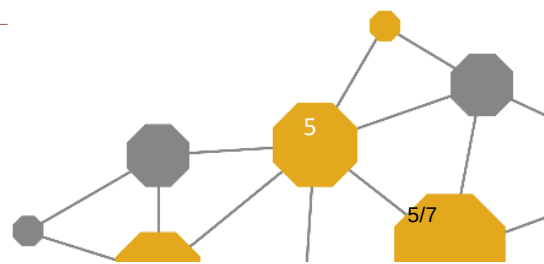
La Commission internationale de l'Etat civil (CIEC) est une organisation intergouvernementale dont le but est de promouvoir la coopération internationale en matière d'état civil et d'améliorer le fonctionnement des services nationaux d'état civil.

La Convention (n°16) relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil porte sur les extraits des actes de l'état civil constatant la naissance, le mariage et le décès.

- Le [formulaire A](#) est un extrait d'acte de **naissance**
Le [formulaire B](#) est un extrait d'acte de **mariage**
Le [formulaire C](#) est un extrait d'acte de **décès**
- **Ces extraits sont acceptés** ou formalité équivalente sur le territoire de chacun des États liés par la présente Convention.
- **Quels sont les pays liés par cette Convention ?**
La liste est disponible sur le site de la Convention : [Convention \(n°16\) relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil – CIEC](#)

La Convention (n°34) relative à la délivrance d'extraits et de certificats plurilingues et codés d'actes de l'état civil.

Cette Convention étend l'utilisation des formulaires types multilingues à un plus grand nombre d'événements personnels et familiaux, comme le **mariage entre des personnes de même sexe** et les **partenariats enregistrés**.



- **Elle prévoit 5 modèles d'extrait :**
 - [Modèle 1](#) : Extrait de l'acte de **naissance**
 - [Modèle 2](#) : Extrait de l'acte de **reconnaissance**
 - [Modèle 3](#) : Extrait de l'acte de **mariage**
 - [Modèle 4](#) : Extrait de l'acte de **partenariat enregistré** / Certificat attestant l'enregistrement d'un partenariat
 - [Modèle 5](#) : Extrait de l'acte de **décès**
- **Ces extraits sont acceptés sans légalisation** ou formalité équivalente sur le territoire de chacun des États liés par la présente Convention
- **Quels sont les pays liés par cette Convention ?**
Ceux qui l'ont ratifiée, à savoir (à ce jour) : la **Belgique**, la **Suisse** et l'**Allemagne**. Entre ces pays, c'est la nouvelle convention qui s'applique. La Convention n° 16 cessera de s'appliquer pour ces pays.

6. Quelques rappels sur l'examen des actes étrangers et décisions étrangères

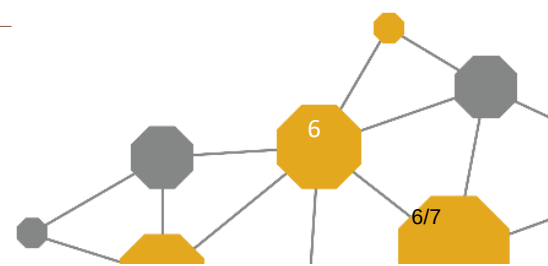
La légalisation du document ne porte pas sur le contenu ... Mais la reconnaissance de l'acte ou de la décision impose **un examen approfondi** :

- En cas de doute sérieux (conditions de fond et/ou de forme) sur la validité de l'acte étranger ou la décision étrangère qui lui est présenté, l'OEC peut le transmettre pour avis à l'Autorité Centrale de l'état civil (ACEC). L'ACEC rend des avis relatifs à la conformité des actes et des décisions judiciaires étrangers en matière d'état civil **au regard des règles de droit applicables (droit belge ou étranger)**.
- Et si les doutes portent non pas sur les conditions de fond et de forme mais sur l'intention des personnes, une simulation, une potentielle fraude à la loi (par exemple une fraude migratoire), le **procureur du Roi reste compétent**.

Vous souhaitez parfaire vos connaissances en la matière ?

Un **module e-Learning** sur OrangeConnect est consacré à l'**analyse des actes étrangers** : [OrangeConnect E-Learning - Vanden Broele Connect](#)

Vanden Broele organise un **workshop « analyse des actes étrangers »** le 11 septembre 2025 à Mont-Saint-Guibert. Plus d'informations [ICI](#)



FOCUS – Légalisation, Apostille ou dispense ? Août 2025



Imprim de Vanden Broele Connect par S bastien Uyttenhoef.

